

Nr. 121 Abstimmung des Aufbaus der deutschen Verwaltung und Polizei im Protektorat Böhmen und Mähren. 21. Juli / 8./17. August 1939

R 43 II/1325, Bl. 107–108, 121, 124 Vermerke des MD Kritzinger/ORR Rabe

Beginn:

Beginn:

a.: Besprechung im Reichsinnenministerium am 21. Juli 1939, 10.30 Uhr¹

[...]²

An der heutigen Besprechung im Reichsministerium des Innern über die Verordnungsentwürfe³ habe ich teilgenommen.

Die Stellungnahme des Reichsprotektors zu den Entwürfen ist nach den Äußerungen seiner Vertreter folgende:

I. Entwurf der Zweiten Verordnung zum Protektoratserlaß des Führers.

Der Reichsprotektor begrüßt die Verordnung und hat nur einige unbedeutende Änderungswünsche. § 4 und § 5 möchte er dahin geändert sehen, daß der Reichsprotektor die Gliederung seiner Behörde und die Grenzen der Oberlandratsbezirke im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern bestimmt und nicht, wie in dem Entwurf vorgesehen, umgekehrt. Ferner wünscht der Reichsprotektor im § 6 Abs. 2 die Worte „der Reichspost“ zu streichen⁴. Der Grund dieses Vorschlags ist das Bestreben, die einzelnen Stellen der deutschen Dienstpост und die deutschen Fernsprechstellen im Protektorat bei den Behörden der Oberlandräte einzurichten. Wie die Vertreter des Reichsprotektors ausführten, haben sich dadurch, daß diese Poststellen bisher zum Teil bei Truppenteilen, zum Teil bei Polizeiverbänden eingerichtet sind, für die Oberlandräte sehr erhebliche Schwierigkeiten in der Nachrichtenübermittlung ergeben. Ein Vertreter des Reichspostministeriums, der zunächst gegen den Vorschlag Widerspruch erhob, erklärte schließlich, eine Nachprüfung der Frage im Reichspostministerium veranlassen zu wollen.

II. Entwurf der Verordnung über die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat.

Gegen den Verordnungsentwurf hat der Reichsprotektor grundsätzliche Bedenken. Er sieht in dem Entwurf das Bestreben, die Polizei von seiner Behörde möglichst zu lösen und als ein selbständiges Organ im Protektorat aufzuziehen. Er beanstandet daher besonders die Bestimmung des Artikels 2,

¹ Zu der Besprechung hatte StS Pfundtner mit Schnellbrief vom 18. 7. 1939 den RProtBM und den RMRK eingeladen; R 43 II/1325, Bl. 103–105. Sonst vertretene Ressorts und Sitzungsteilnehmer nicht ersichtlich. Unmittelbaren Anlaß bot der Protest v. Neuraths gegen seine bisherige Nichtbeteiligung (u. Anm. 2) an der Abfassung dreier seinen Amtsbereich zentral berührender Verordnungen (u. Anm. 3).

² Enthält Bemerkungen zum Vorwurf des RProtBM v. Neurath im Schreiben an den RIM vom 14. 7. 1939, er habe zu den Hitler am 5. 7. vorgelegten VOn (Anhang, FV 249*) noch gar nicht Stellung nehmen können und bisher nur „unter der Hand“ Kenntnis von ihnen erlangt; R 43 II/1325, Bl. 101 f., 110 f. Dazu Kritzinger: Die Entwürfe seien nach Angabe des RFSSChDP Anfang Mai mit Neurath besprochen bzw. nach Auskunft von MDgt. Hering ihm durch StS Stuckart persönlich übergeben und mit ihm auch erörtert worden.

³ Es handelte sich um die Entwürfe a. einer „2. VO zum Erlaß des Führers und Reichskanzlers über das Protektorat Böhmen und Mähren“ [sog. AufbauVO], b. einer „VO des Führers und Reichskanzlers über die Dt. Sicherheitspolizei im ~“ c. einer „AnO [des RProtBM], betr. die Einziehung staatsfeindl. Vermögens im ~“. Näheres zu deren Aufstellung und Vorbehandlung in Dok. Nr. 90.

⁴ Inhalt von § 6 (2) der AufbauVO s. ebd. Anm. 9.

die u. a. vorsieht, daß die Organe der deutschen Polizei „den Reichsprotektor zu unterrichten und mit Anregungen zu versehen haben“⁵. Die Bestimmung bringt s. E. zum Ausdruck, daß die Organe der Polizei Behörden sind, die selbständig neben ihm stehen. Gegen den Artikel 4⁶ hat der Reichsprotektor das Bedenken, daß außer ihm auch der Reichsführer SS und kraft Delegation der Chef der Sicherheitspolizei bzw. das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin im Protektorat unmittelbar sollen Maßnahmen treffen können.

III. Entwurf einer Verordnung über die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens im Protektorat. Der Reichsprotektor ist im Grundsatz damit einverstanden, daß die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens im Protektorat durch eine Verordnung geregelt wird. Er hat jedoch gegen den seinerzeit vom Reichsführer SS vorgelegten Entwurf im einzelnen Bedenken, besonders über die Regelung der Zuständigkeiten⁷.

Das Ergebnis der Aussprache war folgendes: Der Reichsminister des Innern wird den Entwurf der Zweiten Verordnung zum Protektoratserlaß des Führers⁸ und den Entwurf einer Verordnung über die Einziehung staatsfeindlichen Vermögens in neuer Fassung vorlegen⁹. Zu dem Entwurf einer Verordnung über die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat wird der Reichsprotektor seinerseits einen Gegenentwurf übermitteln¹⁰.

[...] ¹¹

Kr[itzinger]

b.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. August 1939

Betrifft: Entwurf einer Verordnung über die Einziehung von Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren.

1. Vermerk:

Der Reichsminister des Innern legt eine Neufassung des Entwurfs der Verordnung über die Einziehung von Vermögen im Protektorat mit der Bitte vor, eine Stellungnahme des Führers zu dem

⁵ Art. 2 lautete in der vom RIM am 27. 6. 1939 vorgelegten ausfertigungsreifen Fassung (ebd. Anm. 11): „Die Organe der Deutschen Polizei im Protektorat Böhmen und Mähren haben die Aufgabe, alle staats- und volksfeindlichen Bestrebungen im Gebiet des Protektorats Böhmen und Mähren zu erforschen und zu bekämpfen, das Ergebnis der Erhebungen zu sammeln und auszuwerten, den Reichsprotektor sowie die ihm nachgeordneten Behörden zu unterrichten und über für sie wichtige Feststellungen auf dem laufenden zu halten und mit Anregungen zu versehen.“ R 43 II/1325, Bl. 82–84.

⁶ Wortlaut Art. 4: „Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren sowie der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Benehmen mit dem Reichsprotektor können die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Protektorat Böhmen und Mähren erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten Grenzen treffen. Sie können diese Befugnis übertragen.“

⁷ Gemeint sind folg. Passagen im AnO-Entw. des RFSSChDP vom 9./15. 5. 1939 (Dok. Nr. 90 Anm. 10): „II. Die Feststellung der Staatsfeindlichkeit trifft auf Antrag der Geheimen Staatspolizei der Reichsminister des Innern. – III. Für die Einziehung der beschlagnahmten Vermögenswerte ist ausschließlich die Geheime Staatspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren zuständig.“ R 43 II/1325, Bl. 10, 14.

⁸ S. unten c.

⁹ S. unten b.

¹⁰ Ging ausweislich der Akten nicht ein.

¹¹ Vorlage an RM Lammers, der am 22. 7. abzeichnete, und Wiedervorlageverfügung für 28. 7. – Am 31. 7. übermittelte der RIM der Rkei sein ablehnendes Antwortschreiben an den RPM auf dessen Antrag vom 13. 7., die Reichspost für ihre Dienststellen („Dt. Dienstpost Böhmen und Mähren“, eingerichtet seit 9. 5. 1939; s. R 2/5838, Bl. 221–230) von der Zuständigkeit des RProtBM auszunehmen; R 43 II/1325, Bl. 112–115. Tags darauf wurde Lammers in Bayreuth von der Frage Hitlers nach dem Stand der Dinge überrascht (Anhang, FV 273*) und ließ sich am 4. 8. von Kritzinger in Berchtesgaden vortragen; ebd. Bl. 116.

Entwurf möglichst bald herbeizuführen¹². Der Entwurf ist der Verordnung über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens im Lande Österreich vom 18. November 1938 (RGBl. I S. 1620)¹³ nachgebildet und übernimmt deren Bestimmungen fast wörtlich. Die wichtigsten Bestimmungen sind im § 1 enthalten. Danach sollen der Reichsprotektor oder die von ihm bestimmten Stellen – der Reichsprotektor beabsichtigt die deutschen Staatspolizeistellen im Protektorat zu beauftragen – das Vermögen von Personen und Personenvereinigungen im Protektorat, die reichsfeindliche Bestrebungen gefördert haben, sowie Sachen und Rechte, die zur Förderung solcher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt waren oder sind, zu Gunsten des Reichs einziehen können. Welche Bestrebungen als reichsfeindliche anzusehen sind, soll der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor bestimmen. Die Verwaltung des eingezogenen Vermögens soll dem Reichsprotektor obliegen. Dieser soll auch über die Verwendung des Vermögens entscheiden.

Der Reichsprotektor sowie der Reichsführer SS sind mit dem Entwurf einverstanden. Die Stellungnahme der sonst beteiligten Reichsminister (Stellvertreter des Führers, Reichsminister der Justiz und Reichsminister der Finanzen) steht noch aus.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst vorgelegt.

Es wird nicht angebracht sein, den Führer mit der Verordnung allein zu befassen¹⁴. Es dürfte sich vielmehr empfehlen, die Verordnung erst zusammen mit den beiden anderen in Vorbereitung befindlichen Verordnungen über das Protektorat beim Führer zum Vortrag zu bringen. Im übrigen ist die Bestimmung des § 1, nach der das Vermögen von Personen und Personenvereinigungen im Protektorat, die „reichsfeindliche Bestrebungen“ gefördert haben, eingezogen werden kann, nicht unbedenklich. Da sie eine zeitliche Begrenzung nicht enthält¹⁵, kann das Vermögen so gut wie aller Protektoratsangehörigen eingezogen werden, da sie vor dem 1. Oktober 1938 bzw. 15. März 1939 wohl alle „reichsfeindliche Bestrebungen“ gefördert haben dürften. Der Reichsminister des Innern dürfte daher um Mitteilung gebeten werden, welche Bestrebungen er als reichsfeindliche anzusehen beabsichtigt.

Kr[itzing] R[abe] 8./8.

[...] ¹⁶

c.: Vorlage des Ministerialdirektors Kritzing an Reichsminister Lammers. 17. August 1939

Betrifft: Entwurf einer Zweiten Verordnung zum Protektoratserlaß.

1. *Vermerk:*

Nachdem der Reichsminister des Innern mit Schreiben vom 5. August d. J. eine Neufassung des Entwurfs der Verordnung über die Einziehung von Vermögen im Protektorat vorgelegt hat (siehe Vermerk vom 8. August d. J.), übersendet er nunmehr auch die Neufassung der beiden anderen

¹² RIM an RMRk, 5. 8. 1939; ebd. Bl. 117–120 (APK I 1, Reg. Nr. 13768). Anstelle einer AnO des ProtBM war nunmehr eine VO des RIM vorgesehen. Eine analoge Vorlage übersandte der RIM an StdF, RJuM und RFM mit dem Bemerken, er nehme nicht an, daß gegen die VO Bedenken bestünden, und sehe daher von einer mündl. Erörterung ab; R 2/25027, Bl. 23–25 (APK I 2, Reg. Nr. 24067).

¹³ Vgl. ARH V, Nrr. 144 Anm. 5, 196, 262 zu Anm. 12.

¹⁴ Marg. Lammers', der den Vm. am 9. 8. 1939 abzeichnete: „Richtig!“

¹⁵ In der Vorlage: enthalten. – Vorstehender Satzteil von Lammers unterstrichen und am Rand mit Ausrufezeichen versehen.

¹⁶ Folgt 3.: Konzept eines Schreibens im Sinne dieser Anregungen an den RIM, das Lammers am 11. 8. in Berchtesgaden ausfertigte und das schloß: „Zugleich wäre ich Ihnen auch für eine Unterrichtung darüber dankbar, nach welchen Gesichtspunkten die bisher von den Staatspolizeistellen im Protektorat Böhmen und Mähren verfügten Beschlagnahmen erfolgt sind.“ R 43 II/1325, Bl. 122.

Verordnungsentwürfe, nämlich des Entwurfs der Zweiten Verordnung zum Protektoratserlaß und des Entwurfs über die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat, wobei er die beiden Verordnungsentwürfe zu einem Entwurf zusammengefaßt hat¹⁷.

Über den ersten Teil des Entwurfs (§§ 1 bis 9), der sich mit dem Aufbau der deutschen Verwaltung im Protektorat befaßt, besteht zwischen allen beteiligten Stellen Einigkeit. Lediglich der Reichsminister der Finanzen ist nicht damit einverstanden, daß in § 6 Abs. 2¹⁸ nur die Reichsfinanzverwaltung, soweit sie sich auf die Verwaltung der Zölle bezieht, und nicht die Reichsfinanzverwaltung allgemein aus der Behörde des Oberlandrats herausgenommen ist¹⁹.

Über den zweiten Teil des Entwurfs (§§ 10 bis 14), der Bestimmungen über die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat enthält, ist ebenfalls zwischen allen beteiligten Stellen Einigkeit erzielt worden. Der Reichsprotektor möchte lediglich in § 13²⁰ die Worte „im Benehmen“ durch die Worte „im Einvernehmen“ ersetzt haben.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

Der Verordnungsentwurf wird zusammen mit dem Entwurf der Verordnung über die Einziehung von Vermögen im Protektorat beim Führer zum Vortrag gebracht werden können, sobald die Antwort des Reichsministers des Innern auf das Schreiben vom 11. August d. J. eingegangen ist²¹.

3. W[ieder]v[orlage] 25. 8. 39.

Kr[itzing] R[abe] 17./8.

¹⁷ RIM an RMRk, 12. 8. 1939; ebd. Bl. 123. Die beigegefügte Reinschrift der sog. AufbauVO ist den Akten entnommen, ihr Kopf wurde für die spätere materiell und textlich unveränderte Übernahme als VO des MRfDRV (u. Anm. 21) einfach überklebt.

¹⁸ S. Verweis o. Anm. 4.

¹⁹ Dies war eine Kardinalforderung von StS Reinhardt gewesen, zuletzt erhoben in seiner Stellungnahme an den RIM vom 10. 8. 1939, welcher aber RFM v. Krosigk seine Unterstützung entzog, nachdem er auf einer Reise durch das ProtBM zu der Einsicht gelangt war, daß getreu dem alten Prinzip der preuß. Provinzialverfassung sämtl. Verwaltungszweige beim Oberlandrat konzentriert sein sollten. Näheres s. R 2/5838, Bl. 425 ff.

²⁰ § 13 neuer Fassung war wortgleich dem bisherigen Art. 4: oben Anm. 6.

²¹ Oben Anm. 16. Lammers nahm am 18. 8. 1939 Kenntnis. Am 19. 8. bat StS Stuckart bei Kritzing telefonisch, die AufbauVO ihrer Dringlichkeit wegen möglichst bald Hitler zur Vollziehung vorzutragen und seine Antwort auf die Anfrage der Rkei nicht abzuwarten: diesbezüglich „schwebten noch Erörterungen, deren Abschluß vorläufig nicht abzusehen sei“. R 43 II/1325, Bl. 125. Da sich indes für Lammers vor Kriegsausbruch kein Vortragstermin mehr ergab, wurde die nunmehrige VO über den Aufbau der Verwaltung und die Deutsche Sicherheitspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren in der ersten Sitzung des MRfDRV am 1. 9. 1939 verabschiedet (RGBl. I S. 1681); s. Dok. Nr. 139 P. 6; R 43 II/1325, Bl. 126–132. Auszug: EUROPA UNTERM HAKENKREUZ I, Nr. 51. Am 14. 9. besprach MR Ficker mit RR Oesterreicher/RIM Einzelheiten des geplanten Begleiterlasses an den RProtBM zur Umsetzung der AufbauVO; ebd. Bl. 140. Dieser erging erst am 25. 11.: Dok. Nr. 202. – Zur Weiterbehandlung der VO über die Vermögenseinziehung s. Dok. Nr. 160.

Nr. 121: Abstimmung des Aufbaus der deutschen Verwaltung und Polizei im Protektorat Böhmen und Mähren. 21. Juli / 8./17. August 1939a. Besprechung im Reichsinnenministerium am 21. Juli 1939, 10.30 Uhrb. Vorlage des Minis-

teria...

Zitierhinweis

Nr. 121 Abstimmung des Aufbaus der deutschen Verwaltung und Polizei im Protektorat Böhmen und Mähren. 21. Juli / 8./17. August 1939a. Besprechung im Reichsinnenministerium am 21. Juli 1939, 10.30 Uhrb. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 8. August 1939c. Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 17. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d121>